ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ވިސާމް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 29 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/29 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Prosecutor General v. Ibrahim Wisam & 2 Others

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިހްތިމާލު" އޮތްކަން ބުނެދިނުމަކަން، އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން [illegible] ބުރަވެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުށަހެޅުމުން [illegible] ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލަތަކުގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަޞްލަޙަތު [illegible] ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް، [illegible] މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑްކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ސ. މަރަދޫފޭދޫ، ފިނިފެންމާ، އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި، ގދ. ނަޑެއްލާ، ހިތަށްފިނިވާގެ، ސައުސަން ރަޝީދުއާއި، މ. އޮކިޑް، އަބްދުﷲ ހުވައިރިޒް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ހަވާލާދީ ދައުވާކުރިއެވެ. އިބްރާހީމް ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރީ، ހަނގުރާމައަކަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. ސައުސަން ރަޝީދުގެ މައްޗަށް، ހަނގުރާމައަކަށް ދާން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ [illegible] ފިކުރެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހުވައިރިޒް ބިން މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް، ޓެރަރިޒަމް ޖަމާޢަތަކަށް ތާއީދުކުރާ [illegible] ދައުވާއާއި، ހަނގުރާމައަކަށް މީހަކު ފޮނުވުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 496/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 497/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި، 498/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއާއި 499/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅުން ހުރި (އިންޓެލިޖެންސް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓް އާއި ކޯލް ޑީޓެއިލް ރެކޯޑް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް އާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑިވައިސް އެނަލިސިސް ރިޕޯޓް) ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 131 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުރި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދީފައެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތުގައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 119 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (5) ވަނަ ނަންބަރާއި، 149 ވަނަ މާއްދާއާއި، 149-1 ގެ (ހ) އާއި، 149-2 ގެ (ހ) އާއި (ނ) ގެ (1) ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން،

މައްސަލައިގައި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން ރިޖޫޢުވުމަށް ބައްޔިނާތުން ސާބިތުވާ ކަމާ ޚިލާފަށް ހަމަނުވާގޮތަށް އަދު ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، އަދި ނުވަތަ އަދު ޝަރީޢަތް ފަށައިގެން ދަނިކޮށް ޝަރުޢީ ހައިސިއްޔަތުން އިންސާފު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ (ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ނިންމުން ނަންބަރު 145-B5/SHN/496,497,498,499-2025/2026/03)، ދައުލަތުން މަރުކަޒީ ކޯޓަށް ލިބިދޭނެ ހިމާޔަތް ހުށަހަޅާފައި ހުކުމްކުރެވިފައިވާ، އެ ހުކުމުން ބަދަލުނުކުރެވޭގޮތަށް ނިންމާފައެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެފައެވެ.

1. ހުށަހަޅާފަރާތުން އެއް ހަފްތާގައި އެއީ ކުށެއްކަން އިންކާރުކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ ލިބިދާނެ ގޮތުގެ ފިކުރުތަކެއް ކަމުގައި އިންކާރުކުރެވޭނެ ހުށަހެޅުމެއް، އެއް ހަފްތާގައި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުކުރުމަށް ތިބިމީހުން ހުކުމްކުރުމުގެ ކުރިން އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއްކަމަށް ސާބިތު އިންސާފުގެ ސިޔާސަތުގެ ގޮތުން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ނުވެއްޖެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ކަމަށް ނިންމުން؛
2. ހުށަހަޅާ ދަރަޖައިގެ ޝަރީޢަތާ ކުރިމަތިލާ ހުށަހަޅާ އަމުރުކުރުމުން، މި މައްސަލައިގެ ބައިވެރިން ހާމަވުން މަސްލަހަތާ އަދާލަތުގެ ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތުން ބެލެވޭތީ، އެ ހުކުމަކީ ކޯޓުން ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބޭނުން ކަމަށް ބެލުމަށް، ސިޔާސަތުތަކުގެ ޤަވާޢިދު ކުރިއެރުވުމަށް ޤާނޫނުގެ ދާއިރާތަކުގެ ބޭނުންވާ ކަމަށް ނިންމުން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޚިލާފުވާކަމަށް އެދިގެން ނިންމާކަން ބަލާ، ދަޢުވާގެ ފަރާތުން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކުރީ، އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެފައެވެ.

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ރ) ގައި އޮތް މިންވަރުން، ދައުލަތުން ބަންދަށް ލެވޭނީ، ހުށަހަޅާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ބާވަތުގެ އަމަލުތަކެއް ދައުލަތުން ފާޅުކުރުމުން ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ، އެއަށް ވާސިލުވުމަށް ސަބަބެއް ކަން؛
2. މި ހުށަހެޅުމުގައި، ހުށަހަޅާ މީހާއަށް ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ އަމަލުތަކެއް ދައުލަތުން ބާރުއަޅައިފައިވާކަމުގެ ނުދެކޭކަން؛
3. ހުށަހަޅާ މީހާ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ހިޔާނަތުގެ އެދި އެއް ސަބަބުކަން ދައުލަތުގެ ހުކުމްކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، އެ ކަމަށް ބަލާއިރު ޖަނާޒާ ހިނގާފައިވާ ހާލަތު ނުދެއްކޭ ނިންމައިވާގޮތެއް ގެންގުޅޭ، އެ ގެއްލުމެއް ހަމައެކަނި ޒިކުރު ކަމެއްގެ މައްސަލަ ބޭނުން ކަމަކަށްވުމުގެ ބަދަލުގައި، ގެއްލުމެއް ދިނުމަށްވާ ބާވަތުގެ ނުވަތަ ހަމަ އިޙްތިމާލެއް އޮންނަނީ ނުވާކަން؛
4. ހުކުމް ހިމާޔަތުގެ ކުރިން ފަރާތުން މައްސަލައިގެ ޤަރީނާތަކުގައި އަދާލަތު ދައުރު، މައްސަލައިގެ ރަނގަޅުކަމުގެ އަސާސެއް ނެތުން؛
5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތުން ހުށަހަޅަން ކަމަށް ބަލާނަމަވެސް، އެ ހުށަހަޅާ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ހުރަހެއް ނެތުމުގެ މައްސަލަ ބަޔާން ބެލުމަށް ނެތުން؛

6. ހިޔަބަސް އަދާލަތާ ފަރާތަކީ ކޯޓުކަން ހަމަވާގޮތަށް ހިޔަބަސް އަދާލަތުމުން އާންމު މަބްދައުތަކަށް އަސަރުކުރާނެކަމަށް ދައުލަތުން ބާރުނުހިނގަވެސް، އެ މިންވަރަކީ ކޯބައިކަން ދައުލަތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ނުވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/29 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާތައް، ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފަށް ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާ އާއި 149-1 އަދި 149-2 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ "އިޙްތިމާލު" ހައިކޯޓުން މާނަކޮށްފައިވަނީ، ވަކި ފުރުޞަތަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ ޚާއްޞަ ނުރައްކަލެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ފަދަ މިންގަނޑެއްކަން ކަމަށާއި، މިއީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ޝަރުޠެއް ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަބްދައުތަކަށް ލިބިދާން ގޮތުން ވަޒަންކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.
2. މީގެ ޖަވާބުގައި އިސްތިއުނާފު ޖަވާބުދާރީވާ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ އިންސާފުވެރި އަދި ހިސާބު އުސޫލުތަކެއް ކަމުގައި، ހިޔަބަސްދިނުން ބިޑި މުޤައްރަރުކުރުމަށް ނުރައްކާ އެއީ ފަރާތްކަމަށް ތަކުރާރު ހުންނަ ދައުލަތުގެ ސަލާމަތުކަން ދައުލަތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ނުވާ ކަމުގައި، މި މިންވަރަކީ ނުރައްކަލެއް އޮތުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތުމަކުން ބެލުމަކީ ފުދޭ މިންވަރެއް ނޫން ކަމަށެވެ.
3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 149 ވަނަ މާއްދާއިން ތަޤާޟާ ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ ހިލަ ހާޒިރު ނުކުތާ ކަމުގައި، ޖަރީމާގެ މި މަރުޙަލާގައި ނުރައްކާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ އާންމު މަބްދައުތަކަށް ހިމާޔަތް ފުދޭ ދާއިރާއެއްގައި ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުން އާންމު މަބްދައުތަކަށް އެއް ނުބަލާކަމަށާއި، އިންޑިވިޖުއަލް އިދާރާގެ އޮފިސަރުންނަކަށް ވަޒީފާގެ ޖަވާބުދާރީކުރުން ހުރަހެޅުމުގައި އެކަމު ނުރައްކާތަކަށް ރިޢާއަތްތެރިވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅު ރިޢާއަތްތެރިކުރި ގޮތް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުން އެނގެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/17 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި އަމުރާއެކު އަލުން ބެލުމަށް ނިންމުމަށް ކުރިމަތިލާ ކޯޓަށް މައްސަލަ ރިމާންޑްކޮށް، ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަރީފުގެ ރިޔާސަތުގައި ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝަތު ހުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޢ.ހ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ޝާހިދުކުރައްވައި، 07 ސެޕްޓެމްބަރު 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކުރައްވައިފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހާމަކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 51 ވަނަ މާއްދާއިން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފުލިފައިވާ މީހުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤުތަކެއް، ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކެއްގައި ހަނިކުރެވިދާނެކަން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ބަލުމުން އެނގެއެވެ. މިއީ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ އާންމު އުޞޫލުން (ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 147 ވަނަ މާއްދާ) ޤާނޫނުން ދީފައިވާ އިސްތިސްނާއީ ބާރަކަށެވެ.

2. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހާޒިރުކޮށްނުލާ އަމުރަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، އޭނާ ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ޤަބޫލުކުރެވޭންޖެހެއެވެ. އެ ނުރައްކަލުގެ ތެރޭގައި، އޭނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހެއްގެ ހަޔާތަށް ނުވަތަ ޖިސްމަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ޙާލަތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމަކީ ވާޖިބުވާ ސަބަބު ދައްކައިގެން ކޯޓަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމެކެވެ.

3. ހެކިބަސްދޭ މީހާ ހާޒިރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ނިންމުމުގައި ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ކަންކަމެވެ. އެއީ، ހެކިބަސްދޭމީހާ ސަބަބު ކަމަށް ދައްކާފައިވާ ނުރައްކާ ސަބަބުތަކާއި އޭގެ ތަފްޞީލާއި، ތަޙްޤީޤު ހިނގި ގޮތާއި ނުރައްކާ ކަންކަމާއި، ހެކިބަސްދިނުމުން ޝަރީޢަތް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިނގުމަށް އުނިކަމެއްވާތޯ ނިންމުމާއި، ހެކިބަސް މައްސަލައަށް ގުޅިގެންވާ ނިންމުމާއި، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި ހާލަތު މަޖުބޫރުކަމަށް އަސަރުކުރާނެ މިންވަރެވެ.

4. މި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ނުރައްކާ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އޭނާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ދަރަޖަކޮށް، 149-2 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

5. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒުގެ މާނަ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހެކިބަހުގެ ޤާނޫނު) ގައި "އިޙްތިމާލު" މި ލަފުޒު މާނަކޮށްދީފައިވަނީ، ކަމެއް ވުން ގާތްވުމުގެ ނިސްބަތަށެވެ.

6. 149 ވަނަ މާއްދާގެ ސީދާ އިބާރާތުން، ނުރައްކަލަކީ ހަޤީޤީ ނުރައްކަލަކަށްވުން ނުވަތަ ނުރައްކަލެއްގެ ލިބިފައިވުން ޤާނޫނު ލާޒިމު ނުކުރެއެވެ. އެއީ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއް (reasonable risk) ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ނުރައްކަލެއްގެ އިޙްތިމާލު (likelihood of reasonable risk) އޮތުމެވެ. ހަމަ ހިޔާލީ ނުރައްކަލަކަށް ވުރެ ބޮޑު ސަބަބެއް ހުރި ނުރައްކަލެއް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.

7. ރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި، ގެއްލުން ލިބިފައިވާ މީހަކު ބިރާ ހެކިވެރިއެއް ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރުމަކާނުލައި ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމެއް ނުވެއެވެ. ހެކިވެރިޔާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ އިޙްތިމާލު އޮތްކަމުގައި ބެލެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމުން ފެނިއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ ފުޅާ ތަރުތީބުތަކާއި ދިރާސާ އުފެދި ހާލަތު ތަރުތީބުކޮށް، އެކަމަކު، ޤާނޫނު ބަދަލުކުރުމުގެ ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލެކެވެ.

8. އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނުރައްކަލެއްގެ ނުވަތަ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ފަނޑިޔާރަށް ބެލެވޭ މިންވަރަށް ސަބަބު ހުރަހެޅުން ފުދެއެވެ. ހެކިވެރިއެއްގެ ބަޔާނަކުން ފެންނަން އޮތްކަމުން، މާޒީގެ ޢަމަލުތައް (past conduct)، މާޒީގެ ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލުތައް (previous intimidation) ނުވަތަ ބަދަލު ހިފުމުގެ ނުވަތަ އަނިޔާވެރިވުމުގެ ޢަމަލުތައް ކޮށްފައިވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ، ނުރައްކަލުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ހުރަހެޅިދާނެ ކަންކަމެވެ.

9. ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވުމުގެ އިބްތިދާއީ އޮތްކަން ދެއްކެންގެންނަސް، ކޯޓުން މައްސަލައެއްގެވެސް ވަރައިގެންވާ ބާރުތަކެއްކަން ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ. ހިރާސްތު މީހާއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން ބެލުނީނަމަވެސް، [illegible] ކަންކަމަކީ، މަޞްލަޙަތުގެ ބާރުތަކާ ގުޅިފައިވާ، އެކަމަށް [illegible] ސަބަބުތަކާއި ކަމުގައި ވަޒަންކުރެވޭނެއެވެ.

10. 149-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުން، މި ނުރައްކަލަކީ ހަމައެކަނި ހިރާސްތު ގައިދުކުރުވިފައިވާ ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އާންމު މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމަށް އޮތުމުން، އެ ނުރައްކަލަކީ ހިރާސްތު މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ޢާއިލާއަށް އޮތް ނުރައްކަލަކަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަޒަންކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

11. ހިރާސްތުން ދޫކޮށް ފަރާތްތަކަށް އިންޓެލިޖެންސް އޮފިސަރުން ވެފައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ޖަމާޢަތުން ހުއްޓަ ނުރައްކަލެއް އޮތް ކަމަށް އަންގައިދީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުށަހެޅުމުންނަމަ، ވަކިވަކި އޮފިސަރުން އޮތް ވަކި [illegible] ނުރައްކަލެއް [illegible] ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، މިއީ ދަޢުވާ އުފުލުމުގައިވާ މީހާއަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާ ދުރަށް ދާންޖެހޭ އިސްތިސްނާއީ ޙާލަތެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ ޙާލަތު އުފެއްދުމަށް ގެނެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކާއި ދަލީލުތަކެއް ދެއްކުން ލާޒިމުވާނެއެވެ.

12. ހިރާސްތު މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އަދި ފިޔަވަޅަކީ، ހިރާސްތު މީހާއަށް އޮތް ނުރައްކަލާއި އެކަކީ ޖިނާއީ ޢަދާލަތު ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ވަޒަންކުރެވޭނެއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތަކީ ދަޢުވާ އުފުލުމުގައިވާ މީހާއަށް ލިބިދޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ސީދާ އަސަރުކުރާ ކަމެއްކަމަށް ވުމުން، އެންމެ [illegible] [illegible] ނުރައްކަލާއި، ޤާނޫނާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ވާންޖެހޭނެއެވެ.

13. މި ޝަރުޠުތަކުގެ [illegible] ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭނީ، [illegible] [illegible] އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް ހިމާޔަތްކުރާ އެންމެ [illegible] [illegible]، ނުރައްކަލާ އޮތް [illegible] ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ. އަދި އެއާ ފިޔަވަޅަކީ، [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] އަދި ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ވަޒަންކުރެވޭނެއެވެ.

14. ޖަރީމާއާ ގުޅުންހުރި އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޖަރީމާއާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނު) ގެ 3-19 ވަނަ މާއްދާއިން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ އެކުލަވާލައިފައިވުމުން، އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތަކީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިވެރިކަމާއި ދަރަޖައިގެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ޖަރީމާގެ މައުލޫމާތުތަކުގައި ހިރާސްތު މީހާ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމުރާއެކު ގޮތުން ނިންމުމުގައި، ނުރައްކަލާ ވަޒަންކުރަންޖެހޭނީ 149 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ދާއިރާއަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައެވެ.

15. ހެކިބަސްދޭ މީހާއަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގެ ފަނޑިޔާރު ޔަގީންކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާއިރު، އަމުރާގެން ގޮތް ނިންމުމުގައި އަދި ކަންކަމަށް ފަނޑިޔާރު ހިމާޔަތްކުރާ ގޮތް ނިންމުމުން ވިސްނަން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

Van Mechelen and Others v. Netherlands

Van Mechelen and Others v. Netherlands (1997) 25 EHRR 647

ފަރާތްތައް: Van Mechelen and Others އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކަކީ ވެސް، ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަކަށް އޮތް ޝަރުޢީކަމާއި، އެކުން ފުރަތަމަގެ ނިސްބަތަށާއި، އެ ފުރަތަމަގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ނުވާކަމަށް ބެލުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަޠްބީޤުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)

Doorson v. Netherlands

Doorson v. Netherlands (1996) 22 EHRR 330

ފަރާތްތައް: Doorson އާއި Netherlands (މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ދައުލަތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ ގައުމުތަކުގައި ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކަކީ ވެސް، ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމުގައި އާންމު މަސްލަހަތަކަށް އޮތް ޝަރުޢީކަމާއި، އެކުން ފުރަތަމަގެ ނިސްބަތަށާއި، އެ ފުރަތަމަގެ ސަބަބުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށް ނުވާކަމަށް ބެލުމަށް، ދައުލަތުން މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.
2. (މި ނިންމުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް [2026] SC 29 ގައި ތަޠްބީޤުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.)